

السعر

٨٥
جنيه



د. إبراهيم سعيد



المادة

أصول فقه غير حنفي

الفرقة الثالثة

20
26

دكتور
إبراهيم سعيد



للدراسات الشرعية والعلمية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

يسرنا أن نقدم بين أيديكم بعد توفيق الله جهد ثمرات عملنا
ماده علميه نفتخر أننا صنعها بطريقتنا التي لا تقبل التقلييد
أو التزييف

قصتنا تُكتب من نجاحكم وتفوقكم ، فشكراً لانكم جزء من
قصتنا التي بدأت وهي حلم وأصبحت اليوم حقيقه نحصدها في
أفاق النجاح والتفوق

تلقينا منكم المحبه والموده دوماً ، سرنا علي الدرب إلي النهايه تشرفنا بردود أفعالكم
وتفاعلكم معنا ...

علي مدار عامين وقضيتنا الوطنيه والعربيه ما زالت في قلوبنا
وقلوب المطمئنين في هذا العالم الذين يريدون العيش بسلام ،
فمهما ضاقت بنا السُبل تقيين أن معنا السلاح الاقوى والمعين الاعظم
والناصر لقلوبنا تاركاً بداخلنا روح من الإيمان نحو الثقة بكل شئ

أهدي هذا العمل لكل من وثق أنه يستطيع فحاول ، فتلك المحاوله
لن يضيعها الله وستخرج يوماً ما بتوفيق الله إلى ذلك العالم
وأنت تحمل يقينك بقول الله تعالى " **إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً** "

ما دمت تستطيع لا تتوقف فإن الله
يرالك

إبراهيم سجير

استعين بالله مقدماً لكم مذكراتي ملونة منسقة منظمة أسأل الله أن تنال اعجابكم ... قمت بشرح المادة متبعاً أسلوب عدم الحذف بفرض التنظيم والتنسيق وارساء مبدأ أن لا يفوتك شئ وادمجنا تمارين جامعية واختبارات داخل به مواد المذكرات بهدف التشجيع والمواصله ولا يفوتك كتاب التدريبات المدمج.

لست مسؤولاً عن أي مذكرة تخرج خارج اطار المكاتب المعتمدة والشحن الخاص بنا! شحن المذكرات يتم من خلال التواصل مع الرقم ٠١٤٤٩٧٦٧٧٩



دليل الألوان

أخضر معلومة هامة	ذهبي الناقشات الواردة في المسألة	أحمر فاتح دليل من القرآن الكريم
وردي التعريف	بنفسجي تعدد عناصر المعلومة	أحمر غامق معلومة هامة وفي الامتحان
	أزرق غامق دليل من السنة النبوية	

عناوين المكتبات

📍 **مكتبة الاستاذ سعيد** - زمزم امام كلية الدراسات الاسلاميه بنات بالاسكندريه

📍 **مكتبة التقوى** امام بوابه كلية الشريعة والقانون بنين بدمهور

📍 **مكتبة العربي (الجامعة)** الواليديه - ميدان اسماء الله الحسنى بجوار صيدليه الازهر برج قباء - اسبوط

أوائل مركز الميسر

43 جيد جداً

12 طالب امتياز



FREE
PALESTINE

#عافر لتصل لا لتنتصر

إبراهيم
محمّد



الاجمال والبيان

إعداد الدكتور
إبراهيم بن سعيد عتيق

01099668444

حقيقة الإجمال

معنى الإجمال ودخوله في النصوص الشرعية

معنى الإجمال

- المعنى اللغوي: أجملت الحساب إذا جمعته، أي جمعت آحاده وكملت أفرادها.
- المعنى الاصطلاحي: لقد قيل في معناه الاصطلاحي عبارات متعددة منها

؟

اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

- أبطل الآمدي هذا التعريف: فاسد، فإنه ليس بمانع ولا جامع.
- كون التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه اللفظ المهمل، فإنه لا يفهم منه عند الإطلاق شيء وهو ليس بمجمل
- كون التعريف غير جامع
- أ- لأنه لا يشمل اللفظ المجمل المتردد بين محامله فإنه قد يفهم منه عند الإطلاق شيء
- ب- لا يشمل ما هو مجمل من وجه ومبين من وجه آخر مثل قوله تعالى "وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ" فإنه مجمل وإن كان يفهم منه شيء.
- ت- الإجمال كما يدخل في الألفاظ يدخل في الأفعال.

؟

اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال

- عرفه أبو الحسين البصري في المعتمد

؟

ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه.

- عرفه إمام الحرمين في الورقات

؟

«بأنه ما يفتقر إلى البيان»

- عرفه الشيخ تاج الدين الفزاري في شرح "الفزاري على الورقات"

؟

كل لفظ لا يعلم المراد منه بمجرد، بل يتوقف فهم مقصوده على أمر خارج عنه إما قرينة حالية وإما لفظ آخر، وإما دليل منفصل.

👉

يمكن الاعتراض على هذا بأن الإجمال كما يكون في الألفاظ يكون في الأفعال.

أرى أنه لا مانع من تعريف المجمل بأي حد مما سبق إلا أن المعنى الذي يشمل الإجمال في الألفاظ والأفعال هو الأولى لذا أخذ ابن الحاجب وابن مفلح والآمدي عبارة تجمع الإجمال في الألفاظ والأفعال.

- قال ابن الحاجب: المجمل ما لم تتضح دلالاته.
- قول ابن مفلح: ما له دلالة غير واضحة
- قال الآمدي والحق في ذلك أن يقال: ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه.
- قوله: «ما له دلالة» يشمل الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة المجملة.
- قوله: «على أحد أمرين» احتراز به عما لا دلالة إلا على معنى واحد.
- قوله: «لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه» احتراز به عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء.
- عرف الفتوحي المجمل بتعريف يحقق هذا المعنى فقال: هو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.

الإجمال في النصوص الشرعية

- أ- الذي عليه الجمهور هو جواز ورود الإجمال في كلام الله سبحانه وتعالى، وفي كلام رسوله ﷺ .
ب- ذهب داود الظاهري إلى خلاف هذا.



قد احتج داود الظاهري بأن

- الإجمال بدون البيان لا فائدة فيه
 - الإجمال مع البيان يكون تطويلاً وهو ما لا يجوز وقوعه في كلام البلغاء
- إذا كان المقام مقام كتاب الله وسنة نبيه فمن باب أولى ألا يقع فيها الإجمال
- قد نقل الإمام فخر الدين الرازي حجة داود الظاهري فقال

١. أن يكون قد قرن بالمجمل ما يبينه هذا تطويلاً من غير فائدة؛ لأن التنصيص عليه أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكره باللفظ المجمل، ثم بيان ذلك المجمل بلفظ آخر.
 ٢. أن لا يكون قد قرن بالمجمل ما يبينه باطل لأنه إذا أراد الإفهام مع أن اللفظ لا يدل عليه وليس معه ما يدل عليه كان تكليفاً بما لا يطاق وإنه غير جائز
- قد أجاب الفخر الرازي عن هذا فقال: إن هذا الكلام ساقط
- عندنا يفعل الله ما شاء ويحكم ما يريد
 - عند المعتزلة، فلا يبعد أن يكون في ذكره باللفظ المجمل ثم إرداف ذلك المجمل بالبيان مصلحة لا يطلع عليها ومع الاحتمال لا يبقى القطع. والله أعلم

أقول: إن وقوع الإجمال في الألفاظ والأدلة الشرعية أمر واقع

أسباب الإجمال وأنواعه وحكمه

أسباب الإجمال

1

وقوع الإجمال بسبب الوقف والابتداء

قوله تعالى: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ)

- يحتمل كون الواو عاطفة، ويكون المعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أيضاً
- يحتمل أن تكون مستأنفة وبهذا يكون الوقف على «إلا الله»

2

وقوع الإجمال بسبب الاشتراك

كالقراء متردد بين الحيض والطهر والعين

- قد يكون الإجمال في المفرد كـ «المختار» فإنه موضوع تارة لاسم الفاعل، وأخرى لاسم المفعول، فبتقدير الكسرة يكون اسم فاعل، وبتقدير الفتحة يكون اسم مفعول
- قد يكون في المركب، كما في قوله تعالى: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) فالذي بيده عقدة النكاح
 - يحتمل أن يكون هو الولي؛ لأنه هو الذي يعقد لها
 - يحتمل أن يكون هو الزوج؛ حيث إنه هو الذي بيده العصمة ودوام العقد.

3

وقوع الإجمال بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتكافئة مع عدم وجود دليل على عدم إرادة الحقيقة كما في قولك: رأيت بحراً في الحمام.

4

وقوع الإجمال بسبب إرادة فرد معين من أفراد الحقيقة الواحدة مع عدم القرينة الدالة على التعيين كلفظ البقرة في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً).

5

وقوع الإجمال بسبب التردد في عود الضمير أو في مرجع الضمير

مثل الضمير في كلمة «جداره» في قوله ﷺ: لا يمتنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره.

- **يحتمل عوده على الغارز** ويكون المعنى أنه لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه بهذا المعنى لا يكون في الحديث دلالة على وجوب تمكين الجار جاره من وضع الخشب على جداره إذا طلب منه ذلك.
- **يحتمل عود الضمير على الجار الآخر**، بهذا يكون في الحديث دلالة على وجوب تمكين الجار لجاره من وضع الخشب على جداره إذا طلب منه ذلك، وهذا هو ما عليه الإمام أحمد.

6 وقوع الإجمال بسبب تردد الصفة كما لو قلنا: «زيد طبيب ماهر»

صفة المهارة

- يحتمل عودها إلى ذات زيد
- يحتمل الطبيب الذي هو مهنة له

7 وقوع الإجمال بسبب التخصيص بمجهول

- **مثال الإجمال في عام خص بصورة مجهولة كما لو قال: «اقتلوا المشركين»** ثم قال بعد ذلك «بعضهم غير مراد لي من لفظي»
- **مثال الإجمال في عام خص بمستثنى مجهول:** قوله سبحانه وتعالى: (أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ) قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم فصار الباقي مجماً ومن هنا كان مجماً.
- **مثال العام الذي خص بصفة مجهولة:** ما ورد في قوله تعالى: (وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ). تقييد الحل بالإحصان مع الجهل بما هو الإحصان يوجب الإجمال فيما أحل، بمعنى أن الإحصان غير مبين فكان صفة مجهولة.

8 وقوع الإجمال بسبب انتقال اللفظ أو إخراجها من معناه اللغوي الظاهر إلى معنى شرعي أراده الشارع كألفاظ: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغيرها.

لهذه الألفاظ معنى لغوي:

- الصلاة في اللغة: الدعاء
- الزكاة معناها اللغوي: الطهارة والنماء
- الصوم معناه لغة: الإمساك
- الحج معناه لغة: القصد.

لكن هذه الألفاظ لها معنى أراده الشارع:

- الصلاة: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
- الزكاة: القدر الفائض عن حاجة المسلم الذي بلغ نصاباً، والذي حال عليه الحول
- الصيام: إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بصورة مخصوصة
- الحج: قصد مكة للنسك، وهكذا فكان لهذه الألفاظ معنى مخصوص قصده الشارع

إطلاق هذه الألفاظ دون بيان المقصود يجعل اللفظ مجماً ويحتاج إلى بيان المراد.

كل ما احتاج إلى بيان يكون مجماً.

أنواع الإجمال

الألفاظ	الأفعال
---------	---------

أولاً: الإجمال في الألفاظ

أن يحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملاً لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه	أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً في بعض موضوعه	أن يحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملاً في موضوعه
---	---	--

الحالة الأولى: الحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملاً في موضوعه

- **كون اللفظ مجملاً بين حقائقه فهو كلفظ «القرء»** الوارد في قوله تعالى: **(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)** لفظ القرء جاء مشتركاً بين حقيقتين: **«الحيض، والطهر»** وحيث لم توجد قرينة تعين المراد حكم على اللفظ بالإجمال وهنا لجأ العلماء إلى المرجحات لتعيين المراد.
- **كون اللفظ مجملاً بين أفراد حقيقة واحدة،** كما إذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى كلي، كما في قوله تعالى: **(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً)** اللفظ هنا موضوع لفرد واحد من أفراد تلك الحقيقة؛ حيث إن الله تبارك وتعالى قد أراد بقرة معينة ولكنه لم يبينها، ومن هنا كان سؤال بني إسرائيل **(ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ)**، **(ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا)**، **(ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا)**، فجاء البيان بعد الاختبار والابتلاء.

الحالة الثانية: الحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملاً في بعض موضوعه

كالعام المخصوص بصفة مجملة أو استثناء المجهول، أو بدليل منفصل.

- **مثال: الصفة المجملة:** قوله تعالى: **(وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)** فلكوننا لا ندري ما هو الإحصان كان الإجمال
- **مثال الاستثناء:** قوله تعالى: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)** فظاهر هذا الاستثناء مجمل واستثناء الكلام المجمل من الكلام المتصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملاً كذلك، وقد جاء البيان بعد ذلك كما ذكر أهل التفسير وهو ما ورد في قوله تعالى بعد ذلك في نفس السورة: **(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لَكُمْ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)** فقد بين سبحانه وتعالى ما يتلى علينا من المحرمات
- **مثال الدليل المنفصل المجهول** كما لو قال الشارع: **(اقتلوا المشركين)** فيتردد هذا بين البعض أو الكل.

الحالة الثالثة: الحكم بالإجمال حال كون استعمال اللفظ لا في موضوعه ولا في غير موضوعه

الأول
في الأسماء الشرعية كما في أمر الشارع بالصلاة أو غيرها من الألفاظ التي لها معنى شرعي ففي هذه الحالة لابد من بيان المراد
الثاني
الأسماء التي دلت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها وليس بعض مجازاتها أولى من بعض، بمعنى أن الإجمال يكون لتردد اللفظ بين مجازاته المتعددة قد اشترط العلماء لحصول الإجمال هنا شرطين
١. انتفاء الحقيقة، كأن يقترن اللفظ بقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وإلا ما كان هناك معنى إجمالي. إذا لم تكن هناك قرينة تمنع من المعنى الحقيقي حمل اللفظ على المعنى الحقيقي وكان ذلك اللفظ مبيناً ولا وجه للقول بالإجمال فيه لو قال قائل: رأيت أسداً فإنه ينصرف إلى المعنى الحقيقي لهذا الحيوان المفترس حيث لم تنتف الحقيقة، لعدم وجود قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي
٢. أن تتكافأ المجازات ولم يوجد ما يرجح أحد المجازات فإذا وجد ما يرجح أحد المجازات عمل به وانتفى الإجمال، كما لو قال القائل: رأيت بحراً في المنزل فلا يمكن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي وهو البحر الواسع صاحب الأمواج المتلاطمة حيث إن هذه الصورة الحقيقية منتفية لعدم تصور وجود مثل هذا المعنى الحقيقي، فلم يبق إلا الحمل على المعنى المجازي وهو:
■ الحمل على العالم ■ الحمل على الجواد
هنا تعدد المجاز ولا يمكن حمل المعنى على أحد المجازات دون الآخر لعدم وجود قرينة فقلنا بوقوع الإجمال، حيث تردد اللفظ بين مجازاته المتكافئة
أما إذا ترجح أحد المجازات على الآخر بقرينة حمل اللفظ عليه ولا إجمال كما لو قال: رأيت بحراً في المنزل
يفيض منه العلم

هناك عوامل بها يتم ترجيح أحد المجازات وهي:

1 كون أحد المجازات أقرب إلى الحقيقة من غيره، قوله ﷺ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فهذا دخل النفي على الحقيقة الشرعية وهي ذات الصلاة، فتكون ذات الصلاة منتفية عند انتفاء قراءة الفاتحة، ولما كانت ذات الصلاة واقعة دون ذلك استحال حمل المعنى على نفي ذات الصلاة، **تعين حمله على معنى واحد وهو المعنى المجازي، وهو إما نفي الصحة أو نفي الكمال**، ولما كان نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة من نفي الكمال تعين الحمل عليه.

2 كون أحد المجازات أعظم مقصوداً، كما في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ) فقد دخل التحريم - هنا - على ذات الميتة في الآية الأولى، وعلى ذات الأم في الآية الثانية، وهذه الحقيقة ينبغي أن لا تكون مرادة حيث إن التحريم يعد نوعاً من الحكم والحكم إنما يتعلق بالأفعال لا بذوات الأشياء، **المعنى الحقيقي انصباب التحريم على الذات غير مراد ويكون المراد هنا هو المعنى المجازي**، ولما كانت المعاني المجازية متعددة وجب الصير إلى تلك المجازات مقصوداً للشارع، ففي الآية الأولى يمكن أن ينصرف تحريم الميتة إلى **تحريم الأكل، أو الشحم، أو البيع**، ولما كان الأكل أعظم مقصوداً صير إليه.

3 كون أحد المجازات أظهر عرفاً من غيره قوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فذات الخطأ وذات النسيان» **المعنى الحقيقي** واقع لا محالة فوجب الصير إلى **المجاز وهو إما: رفع الإثم أو رفع الحكم**، ولما كان رفع الإثم هو الأظهر في العرف صير إليه.

ثانياً: الإجمال في الأفعال

إذا وقع الفعل ولم يقترب به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه
مثال الإجمال في الفعل: ما إذا قام الرسول ﷺ من الركعة الثانية ولم يجلس جلسة التشهد
■ يحتمل أن يكون الرسول ﷺ قد تعدد ذلك
■ يحتمل أن يكون قد سهي وترك الجلوس

حكم الإجمال

البعض من العبارات القرآنية الخاصة بالتكاليف الشرعية مجملاً، وقد قامت السنة النبوية الشريفة بوظيفة البيان والتوضيح قد أمر سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة والحج، وأوجب الدية والحدود وغيرها، وقد ورد كل هذا مجملاً وقد جاء البيان من قبل السنة النبوية الشريفة، فقد صلى رسول الله ﷺ وقال: «**صلوا كما رأيتموني أصلي**»، وحج وقال ﷺ للناس: «**خذوا عني مناسككم**».

ذهب أكثر العلماء إلى أن رسول الله ﷺ بين لأصحابه كل معاني القرآن الكريم وكل ألفاظه عملاً بقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ).

ذهب الحنفية إلى أنه لا بد من التأمل والبحث في الصيغة والبحث عن المجمل إما بالتأمل في الصيغة أو الوقوف على دليل يوضح المراد

فيما قيل فيه إنه من قبيل الإجمال

الفرع الأول	الفرع الثاني
قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)	قول رسول الله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»
الفرع الثالث	الفرع الرابع
قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم)	قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم)
الفرع الخامس	الفرع السادس
خلاف في حرف النفي إذا دخل على الفعل	إذا كان للفظ مسمى لغوي وآخر شرعي

ما ورد في قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)

اختلف العلماء فيما ورد في قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)

هل هناك إجمال فيما يتعلق بلفظ «اليد» ولفظ «القطع» أم لا؟

الذي عليه الجمهور أنه لا إجمال في لفظ «اليد» أو في لفظ «القطع» وهذا هو ما صرح به معظم العلماء من أهل الأصول

- قال ابن السبكي: "لا إجمال في آية السرقة".
- قال الزركشي في شرح هذا النص: "أي لا في اليد ولا في القطع".

أولاً: وجهة نظر الجمهور

استند الجمهور في قولهم إنه لا إجمال فيما يتعلق بلفظ «اليد» ولفظ «القطع» الواردان في الآية الكريمة بالآتي:
بالنسبة للفظ «اليد» الوارد في النص القرآني الكريم هذا اللفظ لا إجمال فيه؛ لأن «اليد» حقيقة في الكل، أي في جملة العضو من الأصابع إلى المنكب، وإذا كانت كذلك كانت مجازاً فيما عداه، بدليل أنه يصح أن يقال إذا أبينت اليد من المرفق أو من الكوع هذا بعض اليد لا كلها فسمى اليد حقيقة لا يصدق عليه أنه بعض اليد.

ثانياً: وجهة نظر من قال بالإجمال

- لفظ «اليد» له إطلاقات متعددة:
 - يطلق على اسم العضو من أطراف الأصابع إلى المنكب.
 - يطلق إلى المرفق.
 - يطلق إلى الكوع.
- هذه إطلاقات متعددة وكلها محتملة، وحيث لا قرينة ترجح المراد تحقق الإجمال ولا بد من البيان، وهنا جاءت السنة بالبيان حيث قطع ﷺ يد السارق من الكوع فحصل البيان.
- لفظ «القطع»
 - يطلق على إبادة العضو وفصل المتصل.
 - يطلق على شق العضو أي جرحه، بدليل أنه يقال لمن برى القلم وجرح يده فلان برى قلمه وقطع يده.
- لا بد من قرينة أو دليل وحيث لا قرينة تحقق الإجمال، ولا بد من البيان، ومن هنا جاء البيان عن طريق السنة النبوية الشريفة.

أجيب عن هذا

- اسم اليد موضوع لهذا العضو من المنكب، بدليل أنه إذا قطع بعض اليد فإنه لا يقال: قطعت يد فلان بالكلية.
 - القطع في اللغة هو الإبادة فإذا أضيف إلى شيء كان المطلوب إبادة ذلك الشيء
- أرى: أن هذا من قبيل الإجمال فقد قطع الرسول ﷺ، وبفعله هذا بين لنا المراد بقطع الجزء المطلوب فاتضح المقصود من اليد والمقصود من القطع، وهنا حصل البيان من السنة النبوية الشريفة.
- إطلاق اليد على المعاني السابقة وكذلك القطع يجعله من قبيل المشترك إذا كانا من قبيل المشترك كانا من قبيل المجل.

ما ورد في قول رسول الله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

لما كان ذات الخطأ وذات النسيان لا يمكن رفعهما فاختلف العلماء فيما إذا كان في هذا النص إجمال أم لا؟

ذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال فيه.

استند الجمهور إلى أن اللفظ وإن كان بوضعه في اللغة يقتضي نفي نفس الخطأ ونفس النسيان وهو محال إلا أنه يمكن الإضمار فيحمل على رفع حكم الخطأ والنسيان، فيكون المقصود هو رفع المؤاخذه والعقاب وهذا ظاهر فيه، وإن لم يكن ظاهراً بعرف أهل اللغة فهو ظاهر باستعمال العرف؛ لأن السيد إذا قال لعبده المخطئ: «رفعت عنك الخطأ» انصرف هذا إلى رفع المؤاخذه والعقاب، حيث إن العرف يقتضي ذلك فينصرف المعنى إليه لذا فإن الرسول ﷺ إذا أخبر أمته بهذا انصرف المعنى إلى الحكم وهو رفع المؤاخذه والعقاب وينتفي الإجمال.

ذهب أبو الحسين البصري، وأبو عبد الله البصري، وغيرهما إلى أنه من قبيل المجمع استند هؤلاء إلى

أ- أن هذا من قبيل الإجمال لتردد اللفظ بين نفي الصورة، ونفي الحكم، فوجد الإجمال واحتاج الأمر إلى البيان.

أجيب: بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مراداً لأنه يلزم منه نسبة الكذب إلى هذا النص وهو محال، فتعين أن يكون المراد نفي الحكم وانتفى الإجمال.

ب- إذا لم يكن رفع نفس الخطأ ونفس النسيان لزم الإضمار وهو متعدد فحصل الإجمال.

أجيب: بأن هناك دليل على المراد من المضمرات إما بالعرف أو بغيره فانتفى الإجمال.

أرى: أن تردد اللفظ بين المضمرات يلزم منه الإجمال عند عدم تعيين المراد إذا كان المراد ظاهراً سواء بعرف اللغة أم بعرف الاستعمال فإنه لا إجمال وما عندنا من نص لا يتحقق فيه الإجمال لظهوره في نفي المؤاخذه والعقاب.

ما ورد في قوله تعالى: (وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)

ذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال في اللفظ وأنه من قبيل المبين.

قد استند الجمهور إلى أن الصحابة سمعوا الآية وعملوا بمقتضاها ولو كان هذا من قبيل الإجمال لتوقفوا في العمل بمقتضاها وسألوا في هذا رسول الله ﷺ، لكنه لم ينقل التوقف بل نقل العمل بالآية دون توقف، فدل هذا إلى أن اللفظ من قبيل المبين وليس من قبيل المجمع.

نشأ اختلاف بين القائلين بعدم الإجمال فيما إذا كان اللفظ مبين في الكل أم في البعض.

■ ذهب البعض إلى القول: "بأنه مبين في الكل" وهذا هو مذهب المالكية ونسبه الأمدى إلى القاضي عبد

الجبار وابن جني، فذهبوا إلى بحكم الوضع اللغوي يكون المسح ظاهراً في جميع الرأس؛ لأن الباء في اللغة للإصاق، وقد دخلت على المسح وقرنته بالرأس، واسم الرأس حقيقة في الكل لا في البعض، لذا فإنه لا يقال لبعض الرأس رأس، فكانت الآية إيجاباً لمسح كل الرأس بوضع اللغة.

■ ذهب البعض إلى أن عرف استعمال أهل اللغة الطارئ على الوضع الأصلي حاكم عليه، لذا فإن اللفظ مبين فيما ينطبق عليه اسم المسح عرفاً،

العرف من أهل اللغة عادة يقتضي إصاق المسح بالرأس فقط بغض النظر عن الكل أو البعض

إذا قال القائل: "مسحت يدي بالمنديل" فإنه لا يقتضي إصاق اليد بجميع المنديل، بل بالمنديل إن شاء ب كله وإن شاء ببعضه

لو أمر شخص آخر، فقال له: "امسح يدك بالمنديل" فلو مسح ذلك الشخص يده ببعض المنديل أو ب كله يكون حقق ما أمر به، ويخرج عن العهدة بكل واحد منهما، فيكون اسم المسح حقيقة في القدر المشترك بين الكل والبعض وهو مطلق المسح.

ذهب البعض الآخر من الشافعية إلى أن «الباء» للتبعض فيكون المطلوب هو مسح البعض لا الكل، حيث

إن الحاجة مندفة بالبعض فكان مراداً بهذه القرينة

ذهب البعض من الحنفية إلى تحقق الإجمال في قوله تعالى: (بِرُءُوسِكُمْ) لتردده بين مسح الكل ومسح البعض، فيحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعض الرأس، وإذا ثبت الاحتمال تحقق الإجمال، وافترق إلى البيان.

أرى: أن الغرض هو تحقق المسح بالرأس مطلقاً وهو يحصل إما بالكل أو بالبعض، فيتحقق الغرض بأيهما ويعد المكلف ممثلاً إذا أتى بالكل أم بالبعض، وهذا من جمال الشريعة في الإتيان بالتكاليف الشرعية، ولو لم يرد الخالق التخفيف لقال: «واغسلوا رؤسكم» لكنه قال بِرُءُوسِكُمْ ليتحقق التخفيف في التكليف.

ما ورد في قوله تعالى: (حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ)

قد تأتي نصوص شرعية يضاف التحليل والتحرير فيها إلى الأعيان وغير هذا مما أضيف فيه التحليل والتحرير إلى الأعيان، لكن الأعيان ليست مورداً للتحليل والتحرير ولا مصدراً إذ التحليل والتحرير يتعلق بالأفعال؛ لأنها تكليف والتكليف يتعلق بأفعال المكلفين.

لما كانت الأفعال متعددة اختلف العلماء فيما إذا كان في هذه النصوص إجمال أم لا ؟

ذهب الجمهور إلى أن هذه النصوص لا إجمال فيها وإنما هي من قبيل المبين.
استند الجمهور إلى

- أ- **أن التحليل والتحرير إذا أضيف إلى عين فإن العرف قاض بأن المقصود منه الفعل لا نفس العين؛ مما يؤيد هذا قول النبي ﷺ : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملواها وباعوها وأكلوا بثمنها».**
انصرف التحريم إلى جميع التصرفات وإلا ما اتجه اللعن إلى البيع
- ب- **الصحابة أخذوا بظواهر هذه النصوص في إثبات التحريم،** حيث إنه لما بلغهم تحريم الخمر أراقوها، ولم ينقل عنهم أنهم رجعوا عن التحريم إلى شيء آخر، حيث إن هذا هو المتبادر إلى الفهم، وإذا كان كذلك فلا إجمال.

ذهب البعض منهم الكرخي من الحنفية، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة، ونفر من الشافعية إلى أن الألفاظ التي علق التحريم أو التحليل فيها بالأعيان مجملة، لأن التحليل والتحرير إنما يتعلقان بالأفعال المقدورة للمكلف، وحيث إن الأعيان نفسها غير مقدورة للمكلف فإنه لا يتعلق بها تحليل ولا تحريم، لذا فإنه لا بد من الإضمار وهو إضمار أفعالنا وهي كثيرة في النسبة للميتة يتأتى الأكل، واللمس والبيع، والانتفاع، وبالنسبة للألم يتأتى تحريم النظر واللمس، والوطء وخلافه، وهكذا.

رد هذا من قبل الجمهور بقولهم: سلمنا لكم امتناع تعلق التحليل والتحرير بنفس العين، لكن لا نسلم الحاجة إلى الإضمار لأنه كيف تكون هناك حاجة إلى الإضمار واللفظ ظاهر بعرف الاستعمال في الفعل المقصود من تلك العين، فظهوره عرفاً في الفعل المقصود يمنع من الإضمار ولا وجه للإجمال، فمن اطلع على عرف أهل اللغة لا يتبادر إلى ذهنه عند قول القائل: حرمت عليكم الطعام والشراب سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام والشراب

أرى أن الحق مع الجمهور؛ لأن العرف قاض في مثل هذه الأمور

ما ورد من خلاف في «حرف النفي» إذا دخل على الفعل

اختلف العلماء في حرف النفي إذا دخل على الفعل المكلف به شرعاً:

- قوله ﷺ : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب).
- قوله ﷺ : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).
- قوله ﷺ : (لا صيام إلا لمن يبيت الصيام من الليل)

هل هذه النصوص من قبيل المجمل أم أنها لا إجمال فيها ؟

الذي عليه الجمهور: أن هذه النصوص التي دخل حرف النفي فيها على الفعل المطلوب شرعاً ليست من قبيل المجمل بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية، فإذا اختلف فيها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة؛ لأن الشيء الشرعي هو الذي يكون تاماً في أركانه وشروطه، وإذا كان المراد من النفي الحقيقة فإنه لا حاجة للإضمار ويقضي ذلك نفي الصحة ولا يكون هذا من قبيل المجمل، بل يكون من قبيل المبين.

ذكر الأمدي دليلاً مفصلاً للجمهور في هذا فقال أنه لا إجمال في هذه الصور

- **إن قيل بأن الشارع له في هذه الأسماء عرف فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه،** إذ الغالب منه أنه إنما يناطنا فيما له فيه عرف يعرفه، فيكون لفظه منزلاً على نفي الحقيقة الشرعية من هذه الأمور، ونفي الحقيقة الشرعية ممكن، والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه، وعلى هذا فلا إجمال، وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي.

• **إن قيل بأن الشارع له في هذه الأسماء لا عرف له فيها فلا إجمال - أيضاً - إنما يتحقق أن لو لم يكن اللفظ ظاهراً بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة والجدوى وليس كذلك.**

المذهب الثاني: منسوب للقاضي أبي بكر، وأبي عبد الله البصري وبعض المعتزلة

اختلف هؤلاء في سبب الإجمال.

- **رأي البعض: هذه الألفاظ ومثلها ظاهرة في نفي الوجود ونفي الكلام ومن هنا جاء الإجمال.**

- رأى البعض: مترددة بين نفي الكمال ونفي الجواز.
- رأى البعض: أن اللفظ لم يرد به نفي الوقوع، إذ وقوعه مشاهد، وإنما أريد به أمر آخر ولكنه لم يذكر وهو غير معلوم ومن هنا كان مجملاً.
- نقل الفخر الرازي عن البعض التفصيل في هذه المسألة، فقال: «ومن الناس من فصل، وقال: هذا النفي إما أن يكون داخلاً على مسمى شرعي أو على مسمى حقيقي».
- إن كان الأول فلا إجمال؛ لأن الصلاة اسم شرعي، والشرع أخبر عن انتفاء ذلك المسمى عند انتفاء الوصف المخصوص...
- إن كان المسمى حقيقياً فإما أن يكون له حكم واحد، أو أكثر من حكم.
- أ- لقولنا: «لا شهادة لمجلود في فذف»؛ لأنه لا يمكن صرف النفي إلى ذات الشهادة، لأنها قد وجدت فلا بد من صرف النفي إلى حكمها، وليس لها إلا حكم واحد وهو الجواز....
- ب- إذا كان له حكمان الفضيلة والجواز ولم يكن صرفه لأحدهما أولى من الآخر فيتعين الإجمال.
- الواقع: أن هذا التفصيل له وجهته؛ لأن الإجمال لا يتأتى هنا إلا إذا كان للمسألة حكمان ولا يمكن صرف المعنى لأحدهما دون الآخر، فيتأتى الإجمال ويفتقر الحكم إلى البيان. والله أعلم.

إذا كان للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي

هل يعد هذا من قبيل الإجمال أم لا ؟

اختلف الأصوليون في هذه المسألة

- الأول: وبه قال أكثر العلماء: أنه لا إجمال؛ لأنه يحمل في هذه الحالة على المسمى الشرعي لأن الشارع حينما عبر بهذه الألفاظ فإنه قصد المعاني الشرعية التي تفيدها تلك الألفاظ، وإلا ما عبر بها، ومن هنا وجب الحمل على المعنى المراد للشارع وهو المعنى الشرعي، وبهذا ينتفي الإجمال، ويكون هذا من قبيل المبين.
- الثاني: وإليه ذهب القاضي الباقلاني أنه يكون من قبيل المجمل؛ لأن اللفظ في مثل هذه الحالات قد تردد بين المعنيين، فافتقر الأمر إلى قرينة تحدد المراد، وحيث لا قرينة كان مجملاً، حيث إن الحمل على أحد المعنيين دون الآخر بلا قرينة يعد تحكماً.

الثالث: واختاره الأمدي هو القول بالتفصيل

قال: المختار

- ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات لأن اللفظ يكون ظاهراً في المسمى الشرعي في مقام الإثبات فيحمل عليه، ويكون ظاهراً في المسمى اللغوي في مقام النفي أو النهي فيحمل عليه.
- ظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك لأن اللفظ وضع له باعتبار الأصالة، وحيث وجد مانع يمنع من إرادة المعنى العارض فإنه يجب الرجوع إلى الأصل.

الرابع: وبه قال الغزالي

- إذا كان الأمر في مقام الإثبات حمل على المعنى الشرعي مثاله: قوله لعائشة رضي الله عنها حين دخل عليها وهو صائم: «هل عندك شيء» فقالت: لا، قال: إني إذا صائم
- حمل على الصوم الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار، بخلاف حمله على الصوم اللغوي
- إذا كان في مقام النهي وما في معناه كالنفي فإنه يكون مجملاً مثاله: في طرف الترك نهيه له عن الصوم يوم النحر
- حمل على الصوم الشرعي دل على تصور وقوعه لاستحالة النهي عما لا تصور لوقوعه، بخلاف ما إذا حمل على الصوم اللغوي.

أرى: أن القول بعدم الإجمال أولى

- لأن الشارع حينما وضع هذه المسميات لمعان شرعية فإنما يكون قد قصد المسمى الشرعي من تلك الألفاظ،
- الرسول ﷺ قد بعث لبيان الشرعيات وليس لبيان اللغويات فيجب حمل كلامه على الشرعي في أي حال.

حقيقة البيان وما يقع به

حقيقة البيان

البيان في اللغة: مشتق من التبیین وهو الإيضاح.
قال الجرجاني: إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً قبله.
البيان: هو الإظهار والوضوح قولاً كان أو فعلاً .

البيان اصطلاحاً

أولاً	ثانياً	ثالثاً
يراد به «التبيين» الذي هو فعل المبين	يطلق علي دليل	يطلق على المدلول أي «المبين»
إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.	دليل موصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.	العلم الحاصل عن دليل.
اعتراض على تعريف البيان		
أ- إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي بأنه غير شديد		أ- حصول العلم عن الدليل يسمى تبییناً والأصل في الإطلاق الحقيقة، فلو كان هو البيان حقيقة لزم منه الترادف، والأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات تكثيراً للفائدة لأن العلم الحاصل عن دليل قد يكون علماً وقد يكون ظناً، وعند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون الظن لا معنى له، مع أن اسم البيان يعم الحالتين.
ب- غير جامع، لخروج المبين ابتداء دون سابق إشكال، فهذا بيان ومع هذا فإن التعريف لا يشمل...		
ت- اشتمل على ألفاظ فيها تجوز وزيادة كلفظ «الحيز» ولفظ «التجلي» فلفظ الحيز حقيقة في الجوهر دون غيره، ولفظ «التجلي» فيه معنى الوضوح		

قال الماوردي جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به.

ما يقع به البيان

القول	الفعل	الكتابة	الإشارة	الترك	القياس	الدليل العقلي
-------	-------	---------	---------	-------	--------	---------------

1

البيان بالقول

- مثال البيان من الكتاب: قوله تعالى: (قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوُثَهَا تَسْرُ النَّاطِرِينَ) فقد جاء هذا النص بياناً لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً). وهذا هو المشهور بناء على كونها بقرة معينة.
- مثال البيان من السنة: ما روي عنه أنه ﷺ قال: "فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر"، فقد جاء قول الرسول ﷺ بياناً لقوله تعالى: (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) .

2

البيان بالفعل

البيان بالفعل يكون من الرسول ﷺ ، فالرسول الكريم يبين ما جاء من التكاليف مجملاً سواء بقوله أم بفعله.

الجمهور على أن الفعل يكون بياناً وقد وقع البيان بالفعل في أمور كثيرة.

البعض منهم أبو إسحاق المروزي على عدم وقوع البيان بالفعل.

الواقع: العقل والنقل يشهدان لما قاله الجمهور.

- العقل: فلأنه لا ينكر أحد أن المشاهدة والرؤية والمعاناة أدل وأقوى في المعرفة؛ لذا فإن مشاهدة كون زيد في الدار أدل على معرفة كونه فيها من الأخبار.

- النقل: فقد وقع البيان بالفعل عن الرسول ﷺ في أمور كثيرة، حيث بين الكثير من التكاليف الهامة سواء في العبادات أو غيرها.
- قد بين أفعال الصلاة بفعله وكان أبلغ في العلم والمعرفة بها، كما بين مناسك الحج حين حج مع أصحابه وعلمهم كيفية أداء مناسك الحج، فقد صلى الرسول ﷺ وقال: «**صلوا كما رأيتموني أصلي**». وحج الرسول ﷺ وقال لأصحابه: «**خذوا عني مناسككم**».



اعترض

- أ- بأن البيان بالفعل قد يطول فيؤدي هذا إلى تأخير البيان مع إمكانه بما هو أفضى إليه وهو القول، وهذا ممتنع.
- أجيب عن هذا أن البيان بالفعل يؤدي إلى المطلوب، أسرع مما يؤدي إليه القول، بل إن التعريف بالقول، وذكر كل فعل بصفته وهيئته، وما يتعلق به ربما لا يستحضره الذهن بسهولة فيكون التعريف بالقول أبعد إلى الذهن من التعريف بالفعل لاحتياجه إلى أزمنة أطول مما يحتاجه البيان بالفعل نظراً لما يترتب عليه من التكرير حتى يحصل البيان

- ب- الاستدلال بالنقل في قوله ﷺ: «**صلوا كما رأيتموني أصلي**»، وقوله ﷺ: «**خذوا عني مناسككم**»، بأن هذا بيان وقع بالقول وليس بالفعل.
- أجيب عن هذا: القول هذا غير مسلم لأنه قد ثبت أنه بيان بالفعل.
- أرى: أن البيان بالفعل لا يجوز لأحد أن يناظر في وقوعه لثبوته، وقد وقع البيان بالفعل في عظام الأمور كالصلاة والحج وغيرهما

حكم ورود القول والفعل بعد المجمع

إذا ورد خطاب مجمل من قبل الشارع وورد بعده قول وفعل وكل منهما صالح للبيان، فبأي منهما يكون البيان؟

إذا توافقا في البيان

- إن علم المتقدم منهما فإن البيان يكون به؛ نظراً لحصول المقصود به والثاني يكون تأكيداً، إلا إذا كان دون الأول في الدلالة لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة.
- إذا جهل ذلك فلا يخلو الأمر
- إما أن يكونا متساويين في الدلالة فأحدهما يكون هو البيان والآخر يكون مؤكداً من غير تعيين
 - إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال يحكم بأن المرجوح هو المتقدم؛ لامتناع التأكيد به.
- أبو الحسن البصري فذهب إلى أنه إذا جهل تقدم أحدهما في صورة اتفاقهما في الحكم جاز في كل واحد منهما أن يكون هو المبين ابتداء والآخر تأكيداً له.

إذا اختلف القول والفعل في الدلالة على الحكم

- قال النبي: «من قرن حجا إلى عمرة فليطف طوافاً واحداً، ويسعى سعيّاً واحداً»
- روى عنه: أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين»
- ذهب الجمهور إلى أن القول يكون هو البيان مطلقاً تقدم أو تأخر، أو جهل الحال، لأن القول هنا يدل بنفسه بخلاف الفعل فإنه يعرف إما بالضرورة من قصده، وإما بالاستدلال بدليل عقلي أو قولي.
- قال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو المبين قولاً كان أو فعلاً، متى ورد الخطاب وكان مشتملاً على مجمل وورد عقبه ما بينه فهو بيانه، وإن لم يعلم تقدم أحدهما كان القول هو المفيد للبيان، وهذا يستلزم لزوم النسخ لو كان المتقدم هو الفعل، كما في صورة العلم بسبق أحدهما.
- قال الأمدى: إن جهل المتقدم منهما فالأولى إنما هو تقرير تقدم القول وجعله بياناً.